

Huvikaitse kui üks sotsiaaltöö tegemise viis Eesti puuetega inimeste kodade näitel



Mihkel Tõkke, MA

tegevjuht, Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Artiklis tutvustatakse kolme huvikaitse vormi – huvikaitset poliitiliste meetmete kaudu, õigustel põhinevat huvikaitset ja inimeste võimestamist – ning puuetega inimeste kodade juhtide käsitlemist huvikaitsetööst.

Sotsiaaltöötajad saavad kasutada huvikaitset nii oma kutsealaste huvide kui ka ühiskonna nende rühmade huvide kaitsmiseks, kelle heaks nad töötavad, seda nii riigi kui kohalikul tasandil. Eestis on kodanikuühendustel märkimisväärne huvikaitse kogemus. Kuna töötan puuetega inimeste kojas, siis uurisingi oma magistrیتöös¹ Eesti puuetega inimeste kodade tegevust puuetega inimeste esindamisel, aga ka seda, kuidas kodade juhid huvikaitse sisust aru saavad ja milliseid võimalusi näevad selle tulemuslikumaks rakendamiseks. Artiklis tutvustan erinevaid huvikaitse vorme, mida puuetega inimeste kodad oma töös kasutavad, samuti mõningaid uurimistulemusi. Kuigi minu töö keskendus just puuetega inimeste huvide

kaitsmisele, on võimalik tõmmata paralleele ka teiste gruppide huvide eest seismisel või huvikaitsetegevusega.

Huvikaitse ja puuetega inimeste kodad

Huvikaitseks peetakse mingi kindla ühenduse liikmete või kindlasse sihtrühma kuuluvate inimeste huvide ja väärtuste kaitsmist (Lagerspetz 2007). Hea Huvikaitse käsiraamat (2011) kirjeldab huvikaitset kui vabaühenduste tegevust oma liikmete, sihtrühmade, teema või piirkonna huvide, väärtuste ja õiguste esindamisel ning kaitsmisel. Huvikaitsetegevuse kaudu toimub teiste inimeste hoiakute ja käitumise mõjutamine ja muutmine. See tähendab, et huvikaitse-

¹ 2017. a kevadel Tartu Ülikoolis ühiskonnateaduste instituudis kaitsitud magistrیتöö „Eesti puuetega inimeste kodade huvikaitse tegevus puuetega inimeste esindamisel”, juhendaja Dagmar Narusson. Uurimuse läbiviimiseks valisin kvalitatiivse lähenemise ning uurimismeetodiks dokumentide analüüsi koos kodade juhtide poolstruktureeritud intervjuudega. Intervjuudes osalejate valimisel lähtusin põhimõttest, et esindatud oleksid Eesti erinevad piirkonnad. Kokku intervjuueerisin 7 koja tegevjuhti või juhatuse liiget.

tegevustel on enamasti mitu osapoolt ning tegevuste mõju mitmetasandiline.

Holness ja Rule (2014) kirjeldavad puuetega inimeste huvikaitset kui tegevust, mille eesmärk on teadvustada inimesele, et tal on õigus võrdsele kohtlemisele ning teha nii, et see kohtlemine oleks talle ka kättesaadav; pakkuda võimalusi, mis kaitseksid inimest diskrimineerimise, eelarvamuste, kahju ja ebavõrdsuse eest. Krahni ja Campelli (2011) kohaselt põhineb huvikaitse poliitilistel ja seadusandlikel argumentidel, et edendada niisuguseid valdkondi nagu tervishoiu ligipääsetavus, elukoha valiku võimalus jne. Flynn (2013) lisab täiendavalt, et huvikaitset saab kirjeldada kui toetatud otsustamist, kus toetajad aitavad inimesel oma õigust maksta panna ilma kontrolli võtmiseta esindatu otsuse sisu üle. Sama põhimõtet rakendavad oma tegevustes ka puuetega inimeste esindusorganisatsioonid.

Eestis tegutseb 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda (edaspidi koda), mis ühendavad puudega või terviseprobleemidega inimeste ja nende lähedaste kohalikke ühingu: 15 maakonnas ning üks Tallinnas. Nende katusorganisatsiooniks on Eesti Puuetega Inimeste Koda. Kodadel on pikaajaline kogemus puuetega inimeste huvide eest seismisel: vanim, Eesti Puuetega Inimeste Koda alustas oma tegevust 1993. aastal ning noorim, Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda aastal 2000. Eesti Puuetega Inimeste Koja arengukavas (2016) märgitakse, et ühiskond on muutumas ning puudega inimese identiteet ei ole nii tugevalt seotud tema puude või haigusega, kui varem. Ka puuetega inimeste ja krooniliste haigustega inimeste huvikaitse mudel on muutumas: aina enam esindatakse kogu sihtrühma, mitte ainult liikmesorganisatsioonide liikmete huve.

Teaduskirjanduse põhjal kasutavad puuetega inimeste organisatsioonid peamiselt

kolme huvikaitse vormi: poliitika mõjutamine, inimõigustel põhinev huvikaitse ja inimeste võimestamine. Järgnevalt neist lähemalt.

Huvikaitse poliitiliste meetmete kaudu

Poliitika mõjutamise puhul on huvikaitseorganisatsioonide peamine ootus, et vajalikud muutused saavad õigusloomes ka kindlasti rakendatud. Lastekaitseorganisatsioon Save the Children (2016) kirjeldab huvikaitset kui organiseeritud tegevuste kogumit, mille eesmärk on mõjutada valitsuse või mõne muu avaliku institutsiooni poliitikat, tegevusi, õigusloomet kui ka muid organisatsioone erasektoris ja kodanikuühiskonnas. Meetmete rakendamise tulemusena soovitakse saavutada positiivseid muudatusi oma sihtrühpi jaoks. Puuetega inimeste valdkonnas väljendub selline huvikaitse puuetega inimestele ühiskonnas hääle andmises. Toimub mõjuvõimu omandamine ning selle kasutamine, et mõjutada puuetega inimestega seotud poliitikat ning mobiliseerida teisi kodanikke muutuste toetamiseks (Lord jt 2012).

Poliitilistel meetmetel põhineval huvikaitseel on kaks peamist vormi: konsensusel ning konfliktil põhinev töövorm (Holland 2008). Kui konsensusel põhinev huvikaitse toimib koostöökohtade leidmise kaudu ning keskendub sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavuse parandamisele, siis konfliktil põhineva huvikaitse puhul püütakse muutusi saavutada vastandumise, kohtusse kaebamise ning debateerimise teel.

Konfliktipõhist huvikaitset on rakendatud peamiselt Ameerikas, Eestis on rohkem levinud konsensusel põhinev töövorm. Huvikaitsetöö puhul on oluline mõista, et enamasti on sihtrühm, kelle huvisid kaitstakse, väga ebaühtlane. Eriti puuetega inimeste puhul on erivajadused mitmekesised, mis tekitavad

erinevaid ootusi ja soove poliitika kujundamisele (Oliver ja Barnes 2006). Sihtgrupi mitmekesisus tähendab, et huvikaitsetöö tegijad peavad suutma korraga hoomata nii suurt pilti kui ka detaile.

Õigustel põhinev huvikaitse

Inimõigused kätkevad endas universaalset eesmärki saavutada õiglus kõigile ning realiseerida iga inimese potentsiaali. Huvikaitset kui sotsiaalse muutuse töövahendit on kasutatud juba aastakümneid vähemusgruppide poolt, et nõuda võrdseid õigusi ja lahendada võimu ebavõrdset kasutamist ühiskonnas. Puuetega inimestel ei ole alati piisavalt raha või isegi ligipääsu kasutamaks põhilisi teenuseid nagu rehabilitatsioon, üldarstiabi või õigusnõustamine, et kindlustada oma õiguste kaitset (Mercer ja Macdonald 2007).

Oliveri ja Barnes'i (2006) järgi on just viimastel kümnenditel kasvanud arusaam huvikaitse vajalikkusest, mistõttu on asutatud hulgaliselt huvikaitseorganisatsioone, kes edendavad ja kaitsevad puuetega inimeste õigusi. Bickenbach (2001) rõhutab, et inimõigustel põhinevat lähenemisviisi puuetega inimeste huvikaitstes peetakse viimaste aastakümnete üheks kõige hädavajalikumaks arenguks võrdsete võimaluste loomisel puuetega inimestele. Quinn (2009) lisab, et õigusloome puuetega inimeste puhul ei tegele baasväärtuste nagu inimväärikus, autonoomia ja võrdsus muutmisega, vaid pöörab tähelepanu olukordadele, kus need õigused on rakendamata jäänud või vääralt kasutatud. Seega pöörab õigustel põhinev huvikaitse tähelepanu sellele, et inimene üldse jõuaks võimaluseni oma õigusi kaitsta.

Huvikaitse inimeste võimestamise kaudu

Morris (2005) on seisukohal, et selleks, et puuetega inimesed saaksid toimida aktiiv-

sete kodanikena, peavad neile olema tagatud [ühiskondlike hoonete ja eluruumide, transpordi, elukeskkonna ja informatsiooni] ligipääsetavus, osalemise ja enesemääramise võimalus ning võimalus sisukalt ühiskonda panustada. Marginaliseeritud gruppide seas on puudega inimesed olnud avalikkuse eest kõige enam peidetud. Couser (2007) järgi on paljud puudega inimesed elanud eraldatud institutsioonides, ja isegi kui elutingimused asutustes on olnud head, ei ole neile võimaldatud olla nähtavad ning omada häält ühiskonnas. Courser (2007) toob välja, et on oluline, et ühiskonnas nähtaks puuetega inimesi kui indiviide, kuna siis on palju lihtsam kaitsta nende õiguste edendamist, mitte nende eest otsustamist. Lisaks seaduste muutmisele peab arenema ka kultuurikäsitlus, mis mõjutab ühiskonna suhtumist laiemalt (*ibid*).

Bostad ja Hanisch (2016) väidavad, et traditsiooniline käsitlus vabadusest, mis näeb ette inimese sõltumatust teistest, ei arvesta piisavalt erinevustega inimkonnas. Puudega inimene võib vabaduse saavutamiseks vajada teatud olukordades kõrvalabi, sel juhul saab inimene tunda ennast vabana vaid teiste inimeste toel ja toetavas keskkonnas. Autorid jätkavad, et ka kõige raskemate puute puhul, kui inimene on abist täielikult sõltuv, peaks hoolitsus hõlmama midagi enamat kui põetamine, pesemine, järelevalve ja abistaja kohalolek, st inimesel peab säilima tema identiteet. Inimeste võimestamist toetab ka infotehnoloogiliste lahenduste areng. Mittler (2015) kirjutab, et teadliku huvikaitsetöö aluseks on täpne informatsioon; arengud tehnoloogia valdkonnas on julgustanud puudega kodanikke sõna võtma ning oma seisukohtade eest seisma.

Kodade huvikaitsetöö käsitlus

Intervjuudest Eesti kodade juhtidega tuli välja Langi jt (2011) sarnane mõte, et puue

ei ole otseselt see, mis inimest õiguspõhisest vaatenurgast haavataks muudab. Puuet või-mendavad võrdsete võimaluste puudumine, sealhulgas piiratud ligipääs teenustele, informatsiooni või toetuse puudumine. Oma huvikaitsetegevustes ei lahenda kojad probleeme inimeste eest ära, vaid otsivad lahendusi koos inimesega. See kinnitab seisukohta (Holness ja Rule 2014), et huvikaitse üks eesmärgi on teadvustada inimesele, et tal on õigus võrdsele kohtlemisele. Kojad aitavad inimesel oma õiguste eest seista ilma kontrolli võtmiseta otsuse sisu üle (Flynn 2013).

Kodade juhid nägid sarnaselt Engeli ja Mungeriga (2003), et suure hulga inimeste mobiliseerimine õiguste nõudmiseks või rahulolematuse väljendamiseks on keeruline. Korraga suurelt liikmete võrgustikult info kogumine muudab protsessi anonüümseks ning see vähendab saadavat tagasisidet ja sisulist kaasatust. Kodade juhid rääkisid, et poliitiliste meetmete arendamiseks tuleb huvikaitsetööd teha mitme osapoolega korraga. Sellest võib järeldada, et ühiskonnaliikmed on valmis rakendama muudatusi, kui nad neid mõistavad. Seetõttu peab selgitustöö ning huvide esindamine olema laiapõhjaline ja selge, et seda mõistaksid ka inimesed, kes ei pruugi valdkonnaga otseselt seotud olla.

Nielsen (2012) järgi esineb inimestel puue siis, kui tal puuduvad suhted oma kogukonnaga ehk kui inimese suhted või võimalus kogukonnaelus osaleda katkevad. Kodade võrgustik koos liikmesühingutega etendab sinna kuuluvate inimeste jaoks kogukonna rolli, kus toetatakse üksteist ning jagatakse enamasti ühiseid baasväärtusi. Leian, et sama rolli täidavad ka sotsiaaltöötajad, kes otsivad erinevaid lahendusi ja võimalusi, et inimesi paremini kogukonda kaasata. Kodade liikmeskond on läbilõike ühiskonnast koos erinevate kogemuste, erineva maailmavaate ning väärtushinnangutega. Kuigi baasväärtused

on sarnased, on samas see liikmeskond väga mitmekesine ning mitte alati ei ole inimeste vajadused päris ühesugused. Kodade tähelepanu on liikunud liikmetelt kõigile puuetega inimestele ning ka nende pereliikmetele. Senine peamiselt liikmepõhine käsitlus on asendumas kompetentsipõhise käsitlusega, kus kojad koos liikmesühingutega pakuvad oma teadmisi ja kogemusi järjest enamatele sihtgruppidele.

Parema huvikaitsetöö takistusena nimetasid kodade juhid suurt töökoormust ja ressursside puudust, mis takistab uute tegevuste algatamist ning põhjalikumalt organisatsiooni siseanalüüsi. Kodade juhid nägid ka seda, et erinevate püsirahastuste või koostöölepingute puhul kerkivad esile seoses avaliku võimuga sõltumatuse küsimused, mida toob välja ka Flynn (2013). Tegelikult on siiski nii Eestis kui väljaspool (Lang jt 2011) valdkonna organisatsioonide peamine toetaja riik.

Lõpetuseks

Eesti Puuetega Inimeste Koda on asunud koostama omapoolset sõltumatut variraportit ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni Eesti esimesele aruandele (Sotsiaalministeerium 2015). See on hea näide huvikaitsetööst ning levinud rahvusvaheline praktika. Ühtlasi annab see puuetega inimeste esindusorganisatsioonidele võimaluse esitada enda vaadet õiguste ja kohustuste täitmise kohta oma riigis (Tõkke 2017).

Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti puuetega inimeste kojad teevad tänuväärset tööd puuetega inimeste huvide kaitsmisel, kuid seda tuleb edasi arendada. Aina olulisemaks muutub kogu sihtgrupi ehk kõigi puuetega inimeste, mitte ainult ühingute liikmete esindamine. Puuetega inimeste esindusorganisatsioonidel on teadmisi ja oskusi omas valdkonnas, mida teistega jagada. Huvikaitse senisest teadlikum ja läbimõel-

dum kasutamine ning huvikaitse oskuste arendamine kodades ja sotsiaalvaldkonnas laiemalt toetab puuetega inimeste õiguste kaitset Eestis. 

Viidatud allikad

- Advocacy.** Save the Children koduleht www.savethechildren.net/advocacy. (31.10.2016).
- Bickenbach, J. E.** (2001). Disability human rights, law and policy. *Handbook of disability studies*, 565–584.
- Bostad, I., Hanisch, H.** (2016). Freedom and Disability Rights: Dependence, Independence, and Interdependence. *METAPHILOSOPHY* 47(3), 371–384.
- Couser, G.T.** (2007). Undoing Hardship: Life Writing and Disability Law. *Narrative* 15:1, (71–84).
- Eesti Puuetega Inimeste Koda.** (2016). Eesti Puuetega Inimeste Koja arengukava aastateks 2017–2023. www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/EPIKoja-arengukava-2017-2023-PDF.pdf (04.04.2017).
- Engel, M. D., Munger, F. W.** (2003). Rights of Inclusion: Law and Identity in the Life Stories of Americans with Disabilities.
- Flynn, E.** (2013). Making human rights meaningful for people with disabilities: advocacy, access to justice and equality before the law. *The International Journal of Human Rights*, 17:4, 491–510.
- Holness, W., Rule, S.** (2014). Barriers to advocacy and litigation in the equality courts for persons with disabilities. *PER* 17: 5, 1906–1963.
- Holland, D.** (2008). The current status of disability activism and non-governmental organizations in post-communist Europe: preliminary findings based on reports from the field. *Disability & Society*, 23:6, 543–555.
- Krahn, G., Campbell, V.A.** (2011). Evolving views of disability and public health: The roles of advocacy and public health. *Disability and Health Journal*, 4, 12–18.
- Lagerspetz, M.** (2007). Kodanikuühiskonna lühisõnastik. Tallinn. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.
- Lang, R., Kett, M., Groce, N., Trani, J.-F.** (2011). Implementing the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities: principles, implications, practice and limitations. *ALTER, European Journal of Disability Research*. 5, 206–220.
- Lord, J. E., Guernsey, K. N., Balfe, J. M., Karr, V. L., deFranco, A. S., Flowers N.** (2012). Human Rights. YES! Action and Advocacy on the Rights of Persons with Disabilities. University of Minnesota Human Rights Center.
- Mänd, K., Kübar, U.** (2011). Hea huvikaitse. Kuidas kaasata liitlasi ja mõjutada otsuseid? Tallinn. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.
- Mercer, S. W., MacDonald, R.** (2007). Disability and human rights. *Lancet*, 370:9587, 548.
- Mittler, P.** (2015). The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Implementing a Paradigm Shift. *Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities*, 12:2, 79–89.
- Morris, J.** (2005). Citizenship and Disabled People: A Scoping Paper Prepared for the Disability Rights Commission. London, Disability Rights Commission.
- Nielsen, K.** (2012). A Disability History of the United States. Boston. Beacon Press.
- Oliver, M., Barnes, C.** (2006). Disability Politics and the Disability Movement in Britain: Where Did It All Go Wrong? Coalition, August.
- Quinn, G.** (2009). The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Toward a new international politics of disability. *Texas Journal on Civil Liberties and Civil Rights*, 15, 1, 33–52.
- Sotsiaalministeerium.** (2015). ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni Eesti esimene aruanne. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/puudega_inimesele/pik_aruanne_eeesti_keeles.pdf (03.01.2016).
- Tökke, M.** (2017). Variraport ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmisest Eestis. *Ajakiri Sinuga*. 2, 24–25.